

통 보

1. 제 목 : 병동 교대근무자 근무편성에 관한 사항

2. 관계기관 : ▲▲◎◎병원

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단 소속 병원에서는 입원병실을 운영하고 있으며 입원 환자에 대한 안전하고 효율적인 진료서비스 제공을 위하여 입원 병동에 근무하는 간호사의 근무형태를 4조 3교대 근무로 편성하여 환자 진료 업무를 수행하고 있으며 근무시간은 D 07:00~15:00, E 14:30~22:30, N 22:00~07:30으로 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

보건복지부 「간호인력 야간근무 가이드라인」에 따르면, 야간근무를 2일 이상 연속하였으면 48시간 이상의 휴식을 보장하고 연속 야간근무는 3일 이하로 제한하도록 권고하였으며,

공단 「2024년 임금 및 단체협약 산별현장 협약서」 제67조(근무시간 및 교대근무자 보호)에 따라 충분한 휴식 보장을 위하여 E/D, N/E, N/OFF/D 근무를 줄 수 없도록 하며, 연속근무는 5일 이하로 하되, 3교대 근무자의 근무사이 최소 16시간 보장, 연속 야간근무 후 최소 24시간 이상 휴식 보장 및 근무표 변경 시 최소 5일 전에 본인 동의하에 변경하도록 정하고 있으며 세부 내용은 [표 1]과 같습니다.

[표 1] 임금 및 단협협약서 - 교대근무자 근무편성 기준

임단협 (24년 기준)	편성 기준 세부 내용
제67조 제①항	• 3교대 근무자 E/D, N/E, N/OFF/D 근무 금지 • 연속근무 5일 이하 • 근무사이 최소 16시간 보장, 연속 밤근무 후 최소 24시간 이상 휴식 보장

제67조 제②항	• 밤 근무 3일 초과 연속근무 금지, 월 7일 제한 • 밤 근무 월 7일 초과 시 슬리핑 오프 1일 유급휴가 부여(야간전담 제외)
제67조 제③항	• 근무표 작성 최소 10일 전 통보, 근무표 변경 시 최소 5일 전 통보(본인 동의) • 환자 감소 이유로 전일 또는 당일에 이미 짜여진 근무표 인원을 임의 조정 금지
제67조 제④항	• 야간전담 간호사 제도 각 호와 같이 운영 1. 월 야간근무일수를 14일로 하고 월 소정근로시간을 인정 2. 야간전담 간호사 근무 개인동의 전제로 3개월 이하 원칙, 연속 근무기간 연장은 본인의 의사에 따라 병원별 심의를 거쳐 결정
제67조 제⑤항	• 공단 경력 25년차 이상 간호사 야간근무 제외
제67조 제⑥항	• 야간근무 누적 24일(야간근무 7일 이상 근무한 달 7개 제외, 연기준 정산, 연내 소진)당 1일의 슬리핑 오프 부여(야간전담 근무자 제외)

따라서 각 ○○병원에서 간호사 교대 근무표 작성 시 단체협약에 정해진 사항이 충실히 반영되고, 근무편성 대상자의 근무 일정이 공정하고 합리적으로 작성될 수 있도록 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2025년 교대근무자 근무형태 특정감사 시 2024년 ○○병원 간호사 근무표 내역을 확인해 본 결과, 3교대 근무자의 E/D, N/E, N/OFF/D 근무를 금지하였으나, 이를 미준수한 내역이 [표 2]와 같이 확인되었습니다.

[표 2] 근무표 미준수 내역

병원	사번	병동	근무일자	근무내역
▲▲	xxxxxx	41	2024.2.1.~2024.2.7.	EON N ODOO
	xxxxxx	61	2024.5.27.~2024.5.31.	DE E DE
	xxxxxx	31	2024.6.15~2024.6.20.	NN N ODD
	xxxxxx	52	2024.7.27.~2024.7.31.	N NODD
	xxxxxx	31	2024.8.30.~2024.9.4	NN N ODD
	xxxxxx	22	2024.10.29.~2024.11.2.	D E DDO

4. 관계기관 의견

▲▲◎◎병원에서는 개인의 동의를 받아 [표 2]의 근무표를 작성하였다고 하며 증빙자료(근무 변경 신청 대장)를 제출하였습니다.

그러나 간호실은 근무표 작성 전 리퀘스트(근로자가 특정 날짜에 특정 근무 형태나 연차 등을 요구하는 것)를 받아 근무표를 작성하고 있으므로 증빙자료 상 대상 근무일자는 확인되나 신청 일자는 확인되지 않아 임금 및 단체교섭 협약서 제67조 제3항과 간호사 근무표 작성기준(대간호4719, 2020.10.26.) 내용 중 '7. 근무표를 작성 최소 10일 전에 통보하고, 근무표 변경 시에는 최소한 5일 이전에 알려주어야 하며, 본인의 동의를 얻어야 한다.(부서 사정상 불가피한 경우 본인의 동의하에 조정한다)'라고 명시되어 있으나 해당직원이 언제 신청하였는지는 확인이 불가능한 것으로 판단됩니다.

5. 조치할 사항

○ ▲▲◎◎병원장은

- 근무표 작성과 관련하여 직원의 신청으로 부득이하게 'E/D, N/E, N/OFF/D' 근무를 편성할 경우에는 신청 사유 및 요구 일자가 명확히 확인될 수 있는 양식으로 변경하여, 근무 편성 과정을 투명하게 관리·운영하시기 바랍니다. (통보)